scalambrini
e saraiva.
ADVOGADOS

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Assessoria jurídica empresarial completa.

Consultoria e contencioso nas áreas tributária, aduaneira, previdenciária, cível e empresarial, para empresas, entidades de classe e pessoas físicas.

TRIBUTÁRIO, ADUANEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Consultoria e contencioso administrativo e judicial, do auto de infração aos tribunais superiores.

CÍVEL E EMPRESARIAL

Contencioso estratégico, societário, contratos, recuperação de crédito e recuperação judicial.

O ESCRITÓRIO

Consultoria e contencioso com atendimento direto de quem conduz o caso.

O escritório Scalambrini e Saraiva Advogados presta assessoria consultiva e contenciosa a empresas de diferentes portes e setores, a entidades de classe e a pessoas físicas. A atuação se organiza em dois núcleos complementares, Tributário, Aduaneiro e Previdenciário e Cível e Empresarial, que trabalham em conjunto sempre que o caso exige.

Na consultoria, operações e riscos são analisados antes da tomada de decisão. No contencioso, o escritório conduz processos administrativos e judiciais em todas as instâncias, com estratégia definida a partir do impacto de cada caso para o cliente. Com sede em São Paulo, atua também em Brasília.

COMO TRABALHAMOS

01

Estratégia desde a primeira peça

Tese e rota recursal definidas desde o início, para que cada manifestação prepare a seguinte e preserve a matéria para os tribunais superiores.

02

Visão integrada

Questões tributárias, societárias e contenciosas analisadas em conjunto, da forma como se apresentam na rotina da empresa.

03

Decisão bem informada

Cada alternativa apresentada com seus fundamentos, custos e riscos, para que a empresa decida com clareza.

04

Atendimento próximo

Contato direto com os advogados responsáveis e relatórios objetivos sobre o andamento de cada caso.

EXPERIÊNCIA SETORIAL

Bebidas e alimentos · Agronegócio · Energia e gás · Logística portuária e infraestrutura · Comércio exterior

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Dois núcleos, uma mesma estratégia.

TRIBUTÁRIO, ADUANEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Consultoria e contencioso em tributos federais, estaduais e municipais, nas esferas administrativa e judicial, com atuação em comércio exterior e em contribuições sobre a folha de salários.

- Contencioso administrativo e judicial
- Incentivos fiscais de ICMS
- Transação tributária e parcelamento
- Recuperação de créditos tributários
- Reforma Tributária
- Direito aduaneiro
- Direito previdenciário

RESPONSÁVEL

Marcelo dos Santos Scalambrini

OAB/SP 246.752

CÍVEL E EMPRESARIAL

Contencioso estratégico e consultoria em direito societário, contratual, imobiliário e patrimonial, para empresas e pessoas físicas, com atuação do primeiro grau aos tribunais superiores.

- Contencioso empresarial estratégico
- Recuperação de crédito
- Recuperação judicial e extrajudicial
- Societário, holdings e governança
- Contratos empresariais
- Agronegócio, imobiliário e sucessões
- Arbitragem e mediação empresarial

RESPONSÁVEL

Diogo de Oliveira Saraiva

OAB/SP 306.437

ATUAÇÃO INTEGRADA

Reorganização societária

Fusões, cisões e incorporações conduzidas com o planejamento tributário.

Empresas em crise

Recuperação judicial e passivo tributário tratados na mesma estratégia.

Patrimônio e sucessão

Holdings e sucessão com análise dos efeitos tributários de cada alternativa.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

Tributário, Aduaneiro e Previdenciário

RESPONSÁVEL
Marcelo dos Santos Scalambrini
OAB/SP 246.752

Consultoria e contencioso em tributos federais, estaduais e municipais, nas esferas administrativa e judicial, do auto de infração aos tribunais superiores.

Contencioso administrativo

- Impugnações e recursos em autos de infração
- Atuação no CARF e na Câmara Superior
- Tribunais estaduais e municipais

Contencioso judicial

- Mandados de segurança e ações anulatórias
- Defesa em execuções fiscais
- Recursos aos TRFs, ao STJ e ao STF

Incentivos fiscais de ICMS

- Defesa de benefícios e programas estaduais
- Efeitos dos incentivos no IRPJ e na CSLL

Transação tributária e parcelamento

- Transação com a PGFN e a Receita Federal
- Programas estaduais e municipais e parcelamentos especiais

Recuperação e monetização de créditos

- Tributos pagos indevidamente ou a maior
- Compensação, restituição, transferência ou cessão

Adequação à Reforma Tributária

- Impactos do IBS e da CBS sobre preços, contratos e créditos
- Acompanhamento do período de transição

Responsabilidade tributária

- Redirecionamento a sócios e administradores
- Grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica

Empresas em recuperação judicial

- Equacionamento do passivo tributário
- Defesa em execuções fiscais

Direito aduaneiro

- Multa substitutiva do perdimento e interposição fraudulenta
- Classificação fiscal e valoração aduaneira
- Retenção de mercadorias e programa OEA

Direito previdenciário

- Contribuições previdenciárias e de terceiros sobre a folha
- Enquadramento no RAT e no FAP
- Compensações e regularização de débitos

Consultoria e pareceres

- Análise prévia de operações e riscos
- Pareceres e segunda opinião

Pessoas físicas

- Defesa em fiscalizações de imposto de renda
- Regularização de débitos tributários e previdenciários

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS · PARA EMPRESAS

Cível e Empresarial

RESPONSÁVEL
Diogo de Oliveira Saraiva
OAB/SP 306.437

Contencioso empresarial estratégico

- Disputas contratuais e comerciais
- Responsabilidade civil empresarial
- Defesa em demandas de consumo em massa
- Auditoria do passivo judicial, com mapeamento de processos, riscos e provisões

Recuperação de crédito

- Cobranças judiciais e extrajudiciais
- Execuções e cumprimentos de sentença
- Investigação patrimonial e localização de bens
- Desconsideração da personalidade jurídica, ativa e defensiva

Recuperação judicial e extrajudicial

- Atuação para credores: habilitação, impugnação de créditos e atuação no plano
- Atuação para a empresa em crise: pedido, negociação e condução do processo
- Recuperação judicial do produtor rural

Direito societário

- Preventivo: acordos de sócios e reorganizações
- Litigioso: dissolução parcial, apuração de haveres e exclusão de sócio
- Assessoria na venda de participações societárias

Holdings, governança e planejamento patrimonial

- Planejamento patrimonial e sucessório por meio de holdings
- Governança corporativa, inclusive com parceiros

Reorganização societária e tributária

- Fusões, cisões, incorporações e transformações societárias, em atuação conjunta com a área tributária

Contratos empresariais

- Elaboração e revisão de contratos de fornecimento, distribuição, franquia, locação comercial e built to suit
- Due diligence em operações de compra e venda de empresas

Agronegócio

- Cédulas de produto rural e contratos agrários
- Execuções no campo e questões fundiárias

Bancário e securitário

- Contencioso bancário
- Ações de regresso e acordos securitários

Improbidade administrativa e direito ambiental

- Defesa de empresas em ações de improbidade
- Defesa em ações civis públicas ambientais

Imobiliário e registral

- Contratos de compra e venda, incorporação e distratos
- Anulação de escrituras, cancelamento de averbações e disputas de titularidade
- Locações empresariais, despejos e renovatórias

Perícias e provas técnicas

- Produção antecipada de provas
- Formulação de quesitos, orientação de assistentes técnicos e impugnação de laudos

Arbitragem e negociação

- Arbitragem e mediação empresarial
- Notificações, acordos e renegociação de dívidas antes do processo

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS · PARA PESSOAS FÍSICAS

Patrimônio, família e contratos

Sucessões

- Inventários judiciais e extrajudiciais
- Disputas sucessórias
- Planejamento patrimonial e sucessório

Família com reflexo patrimonial

- Reconhecimento e dissolução de união estável
- Partilhas

Imobiliário e registral

- Compra e venda e regularização de imóveis
- Anulação de escrituras e disputas de titularidade

Locações e condomínios

- Despejos, cobranças e disputas condominiais

Leilões judiciais

- Due diligence do bem para segurança do arrematante
- Assessoria na arrematação e na desocupação

Responsabilidade civil e bancário

- Indenizações e fraudes bancárias

Contratos civis

- Elaboração e revisão de contratos de compra e venda, doação e prestação de serviços
- Revisão contratual e disputas decorrentes de contratos

Negociação extrajudicial

- Notificações, acordos e renegociação de dívidas antes do processo

DO PRIMEIRO GRAU AOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Cada caso é conduzido pelo próprio escritório do início ao fim, da estratégia inicial ao julgamento nos tribunais superiores.

Recursos

- Tribunais de Justiça
- Tribunais regionais federais
- Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal

Atuação nos tribunais

- Memoriais e despachos com julgadores
- Sustentações orais

Pareceres jurídicos

- Análise de riscos e estratégia processual

Perícias e provas técnicas

- Quesitos, assistência técnica e impugnação de laudos

ENTIDADES DE CLASSE

Assessoria a associações, federações e sindicatos empresariais

O escritório assessora entidades representativas na defesa dos interesses coletivos de seus representados e oferece às empresas associadas atendimento especializado e direto, nas áreas tributária, cível e empresarial.

01	**Ações coletivas**	Mandados de segurança coletivos e outras medidas judiciais em defesa dos interesses comuns dos associados, com avaliação prévia de cabimento, alcance da decisão e riscos.
02	**Reforma Tributária no setor**	Estudos de impacto setorial do IBS e da CBS, apoio técnico a comitês tributários e acompanhamento da regulamentação durante a transição.
03	**Acompanhamento normativo e jurisprudencial**	Monitoramento de normas, de julgamentos do CARF e de temas repetitivos e de repercussão geral nos tribunais superiores, com informativos periódicos à entidade.
04	**Assessoria institucional**	Estatutos, regimentos, assembleias, contratos e contencioso cível das próprias entidades, com atenção às regras de governança.
05	**Atendimento às empresas associadas**	Consultas, diagnósticos e condução de casos individuais das associadas, com contato direto com os advogados responsáveis por cada área.

SÓCIOS

Atuação pessoal dos sócios em cada caso.

Marcelo dos Santos Scalambrini

OAB/SP 246.752 · **TRIBUTÁRIO, ADUANEIRO E PREVIDENCIÁRIO**

Advogado com mais de quinze anos de ampla atuação no direito tributário, em consultoria e contencioso. Conduz processos de alta complexidade no CARF e na Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos tribunais regionais federais, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, com experiência em incentivos fiscais de ICMS, direito aduaneiro, contribuições previdenciárias e passivo tributário de empresas em recuperação judicial. Integra o comitê jurídico e tributário de grande grupo empresarial, com participação em decisões estratégicas, inclusive sobre a Reforma Tributária.

- Mestre em Direito Tributário pela FGV-SP
- Especialista em Direito Tributário pela FGV

Diogo de Oliveira Saraiva

OAB/SP 306.437 · **CÍVEL E EMPRESARIAL**

Advogado com quinze anos de atuação no contencioso cível e empresarial. Conduz litígios de alto valor e elevada complexidade técnica para empresas dos setores de bebidas e alimentos, agronegócio, energia e gás, logística portuária e infraestrutura, do primeiro grau ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, com sustentação oral e despacho perante relatores. Reúne mais de dez anos de prática em contratos empresariais, operações societárias, disputas entre sócios e arbitragem.

- Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-SP, onde cursa o doutorado
- Pós-graduado em Direito Empresarial e em Direito Processual Civil
- Assistente de docência em Direito Processual Civil na graduação da PUC-SP
- Autor de artigos na Revista Brasileira de Direito Processual e na Revista Forense

scalambrini
e saraiva.
ADVOGADOS

CONTATO

Fale com o escritório.

Reuniões presenciais em São Paulo ou por videoconferência, com agendamento pelo WhatsApp, por e-mail ou pelo site.

scalambrini.com

ENDEREÇO

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1748, conj. 1710

Cidade Monções · São Paulo/SP · CEP 04571-000

WHATSAPP

(11) 96405-6680

E-MAIL

contato@scalambrini.com

SITE

scalambrini.com

ATENDIMENTO DIRETO DOS SÓCIOS

Marcelo Scalambrini · Tributário, aduaneiro e previdenciário	(11) 96405-6680
Diogo Saraiva · Cível e empresarial	(11) 95437-8137

Scalambrini e Saraiva Advogados · Marcelo dos Santos Scalambrini, OAB/SP 246.752 · Diogo de Oliveira Saraiva, OAB/SP 306.437

Material de caráter informativo, nos termos do Provimento nº 205/2021 do Conselho Federal da OAB.